



Nr. 66 Sitzung der Kommissare des Reichs für Preußen. 23. Januar 1933

R 43 I/2288, Bl. 336–342 Umdruck

Anwesend: v. Schleicher, Bracht, Popitz, v. Braun; StS Hölscher, Nobis, Planck, Schleusener, Wiskott; Univ. Prof. Kähler; RKom. Ernst; MinDir. Landfried, Marcks, Schütze; ORegR v. Carlowitz; nur zu TOP 1: MinR Bergbohm; RegR Globke; zu TOP 2: MinDir. Surén; MinR Zschintzsch, Strunden; zu TOP 4: MinDir. Römhild; MinR Scheche, Bergbohm; RegDir. Rheins; zu TOP 5: MinDir. Surén; MinR Zschintzsch, Kügler, Bergbohm; zu TOP 6: MinDir. Niemann; MinR Stadermann, Neumann; RegVizePräs. Danckwerts; Protokoll: MinR Strunden.

[Tagesordnung]

1.) Zu Punkt 1 der Tagesordnung (Fortsetzung der Beratung über die Verkündung von Gesetzen)
 3.) Zu Punkt 2 der Tagesordnung [...]
 - 4.) Zu Punkt 3 der Tagesordnung (Personalvorschläge)
 - [5.) Außerhalb der Tagesordnung: Beurlaubung von Beamten zur Teilnahme an Geländesportlehrgängen]
 6.) Zu Punkt 4 der Tagesordnung (Aufstellung des Haushaltsplans für 1933)
 7.) Zu Punkt 5 der Tagesordnung (Arbeitsbeschaffungsprogramm)
 8.) Zu Punkt 6 der Tagesordnung (Ausführungsanweisung zu § 20 der Verordnung zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung vom 3.9.1932 – Kulturbauverwaltung –)
 - [9.) Verfahren in Sachen Gnadenfrage]
- Außerhalb der Tagesordnung [...].

In der Sitzung der auf Grund der Verordnung des Herrn Reichspräsidenten vom 20. Juli 1932 mit der Führung der Preußischen Ministerien betrauten Kommissare wurde folgendes verhandelt:
Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßte Herr *Reichskanzler von Schleicher* aus Anlaß seines erstmaligen Vorsitzes die anwesenden Reichskommissare und machte einige allgemeine Ausführungen über seine eigene Stellung und Verantwortung als Reichskommissar für das Land Preußen sowie über die Stellung des Gremiums der Reichskommissare als Ganzes.
Herr *Reichsminister (Reichskommissar) Dr. Bracht* dankte dem Herrn Reichskanzler für seine Begrüßungsworte.

1.) Zu Punkt 1 der Tagesordnung (Fortsetzung der Beratung über die Verkündung von Gesetzen)

führte Herr *Reichsminister Dr. Bracht* aus:

In der letzten Aussprache der Herren Kommissare des Reichs am 10. Januar 1933 sei bereits die Frage erörtert worden, ob das vom Preußischen Landtag beschlossene Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Aufwertung von Erbpachtzinsen (Kanon), Grundmieten, Erbleihen und ähnlichen Ansprüchen vom 28. Dezember 1927 (Gesetzsamml. S. 215) durch das Preußische Staatsministerium (Regierung Braun) oder durch die Kommissare des Reichs zu verkünden sei¹. Man sei damals nicht zu einer einheitlichen Auffassung gekommen. Er stelle jetzt als praktische Lösung den Vorschlag zur Debatte, das vom Landtag beschlossene Gesetz sowohl vom Preußischen Staatsministerium (Regierung Braun) als auch von den Reichskommissaren unterzeichnen zu lassen. Dann könne an der Rechtsgültigkeit kein Zweifel mehr sein.

Herr *Staatssekretär Hölscher* bemerkte dazu, in der Gnadensache sei die Zuständigkeit des Reichs zweifelsfrei, nicht aber in der Frage der Verkündung von verfassungsmäßig zustande gekommenen Gesetzen, wenn auch die Gründe der Herren Staatsminister nicht stimmten². Es handele sich bei der Verkündung von Gesetzen nicht um eine Vertretung gegenüber dem Landtag. Es handele sich auch nicht um die Erfüllung einer Pflicht gegenüber dem Landtag. Ein Satz in der Entscheidung des Staatsgerichtshofs³ könne allerdings stutzig machen, der Satz, in dem gesagt sei: „Die Abtrennung von Zuständigkeiten der Landesregierung und ihre Übertragung auf ein Reichsorgan findet darin ihre Grenze, daß der Landesregierung die Befugnisse erhalten bleiben müssen, die zur Aufrechterhaltung der Selbständigkeit des Landes und seiner rechtlichen Stellung im Reich wesentlich und unentbehrlich sind. Es muß also die verfassungsmäßige Landesregierung als Organ des Landeswillens bestehen bleiben.“⁴ Aber auch aus diesen Ausführungen des Staatsgerichtshofs ergebe sich nach seiner Auffassung eine Zuständigkeit der Herren Minister für die Verkündung der Gesetze nicht. Er bitte aber, in dieser Frage noch zu warten. Für das Justizministerium sei die brennendste Frage die Gnadensache⁵. Am 25. Januar berieten die Herren Staatsminister über die Gnadensache. Er habe die Hoffnung, in dieser Frage mit den Herren Ministern zu einer Einigung zu kommen und er möchte vermeiden, durch eine Entscheidung in der Frage der Verkündung Verstimmung hervorzurufen.

Herr *Ministerialdirektor a.D. Dr. Ernst* erklärte, für ihn sei die springende Frage die Frage der *Verpflichtung* zur Verkündung von Gesetzen. Er fürchte, daß, wenn man das Recht zur Verkündung für sich in Anspruch nehme, sich daraus auch die Verpflichtung zur Verkündung entwickle. Das könne doch leicht zu sehr unangenehmen Folgen führen. Er möchte sich deshalb für die von Herrn Reichsminister Dr. Bracht vorgeschlagene Lösung aussprechen.

Herr *Reichsminister Dr. Popitz* bat, ihn über die taktische Lage zu unterrichten.

Herr *Reichskanzler von Schleicher* führte dazu aus, Herr Reichsgerichtspräsident Bumke sei bereit, in der Gnadenfrage lediglich auf Grund der Akten ohne mündliche Verhandlung binnen ganz kurzer Zeit eine Entscheidung zu fällen. Ministerialdirektor Dr. Brecht, der eine Aussprache mit Staatssekretär Planck gehabt habe⁶, sei offenbar klar geworden, daß der Staatsgerichtshof in der Frage der

1 Dok. Nr. 49, P. 1.

2 Einzelheiten s. in dem in Dok. Nr. 49, Anm. 9 zit. Gutachten Hölschers vom 18.1.1933.

3 Zum Urteil des StGH im Verfassungsstreit zwischen Preußen und dem Reich vgl. Dok. Nr. 4, Anm. 1.

4 Auf diesen Gesichtspunkt war Hölscher in seinen früheren Ausführungen noch nicht eingegangen.

5 Zum Gesamtzusammenhang vgl. Dok. Nr. 21, P. 6.

6 Zur Einschaltung Bumkes vgl. Dok. Nr. 49, P. 1. – Nach einer nicht unterzeichneten, aber wohl von MinDir. Brecht stammenden Übersicht über die schriftlichen und mündlichen Auseinandersetzungen des PrStMin. mit der RReg. fand diese Aussprache am 23.1.1933 statt. Sie führte zu dem Ergebnis, „daß vor der abschließenden Besprechung zwischen Reichskanzler und Ministerpräsident eine mündliche Beratung der 10 [zwischen beiden Kabinetten strittigen] Punkte [Dok. Nr. 55] zwischen Reichskanzler von Schleicher, den Reichsministern Bracht und Popitz auf der einen Seite und Ministerialdirektor Brecht auf der anderen Seite stattfinden sollte, um möglichst viele dieser Punkte durch Verständigung zu erledigen. Zu dieser Besprechung lud Reichskanzler von Schleicher auf den 26. Januar 5½ Uhr in seine Wohnung ein, mit dem Bemerkten, daß er sich für mehrere Stunden frei gemacht habe. Im letzten Augenblick wurde die Besprechung wegen der beginnenden Kanzlerkrise abgesagt und zunächst auf den 28.,

Begnädigung dem Reichskommissar Recht gebe. Es sei deshalb nicht ausgeschlossen, daß die Herren Staatsminister in dieser Frage zu einem Entgegenkommen bereit seien. In der Frage der Gesetzesverkündung finde er den Vorschlag Bracht ausgezeichnet und stimme ihm zu.

Herr Reichsminister Dr. Popitz erklärte es auch für unzweckmäßig, schon in der nächsten Zeit die Frage der Verkündung zu entscheiden. Gegen die Inanspruchnahme des vollen Verkündungsrechts habe er auch deshalb Bedenken, weil es sich nicht nur um die eigentliche Verkündung, sondern auch um die Ausfertigung und gegebenenfalls um das Recht, den Volksentscheid anzurufen, handele⁷. Das letzte Recht könne dem Reichskommissar nicht zustehen. In der Verkündung liege aber auch der Befehl nach draußen, und diesen Befehl hätten nur die Kommissare des Reichs zu geben. Dieser Rechtslage werde der Vorschlag Bracht gerecht. Er stimme ihm deshalb zu. Er empfehle aber, die Verkündungsformel etwas zu ändern, etwa in der Art: „Dieses vom Landtag beschlossene und vom Staatsministerium ausgefertigte Gesetz wird hiermit verkündigt. Der Reichskommissar.“

Herr Reichsminister Dr. Bracht schlug vor, dann das Gesetz auch durch alle Kommissare zeichnen zu lassen.

Herr Reichskanzler von Schleicher sprach sich dafür aus, nicht durch alle Kommissare, sondern nur zu zeichnen: „Der Reichskommissar. In Vertretung. Bracht.“⁸

2.) Herr Reichsminister Dr. Bracht schlug vor, noch als Punkt 1a auf die Tagesordnung zu setzen ein Ersuchen des Ministerpräsidenten Braun, der mit Schreiben vom 20. Januar 1933⁹ gebeten habe, die Personalakten über eine große Zahl von Beamten zu übersenden, über die die Reichskommissare Entscheidungen getroffen hätten, um sie einem vom Preußischen Landtag eingesetzten 26. Ausschuß zur Untersuchung der Grundsätze der Personalpolitik des Reichskommissars in Preußen vorzulegen¹⁰. Er halte es für völlig unmöglich, diesem Wunsch nachzukommen. Es sei unmöglich, den Parteien zu gestatten, jeweils die Personalien der anderen Parteien angehörenden Beamten zu zerpflücken. Fraglich sei ihm nur die Begründung der Ablehnung. Er beabsichtige, in erster Linie die Ablehnung mit der Erklärung zu begründen, daß der Reichskommissar nur dem Reichspräsidenten verantwortlich sei, und sich in zweiter Linie auf den § 59 der Strafprozeßordnung zu berufen¹¹. Er bitte die Ressorts, auf keinen Fall irgendwelche Personalakten auszuhändigen.

Herr Reichskanzler von Schleicher erklärte es für ausgeschlossen, daß der Landtag das Recht habe, derartige Maßnahmen der Reichskommissare zu überprüfen.

dann auf den 30. Januar verschoben. Am 30. Januar schieden Reichskanzler von Schleicher und Reichsminister Bracht aus der Regierung aus.“ (Nachl. Severing, Nr. 65).

⁷ Diese Ausführungen beziehen sich wahrscheinlich auf Art. 42 PrV, der das Verfahren für den Fall regelte, daß der Staatsrat gegen ein vom LT beschlossenes Gesetz Einspruch erhob. In diesem Fall mußte der LT seinen Beschluß nochmals mit Zweidrittelmehrheit wiederholen. Erreichte er diese Mehrheit nicht, galt das Gesetz als abgelehnt, wenn nicht der LT die Herbeiführung eines Volksentscheids beschloß. Dem StMin. stand dieses Recht jedoch nicht zu. Es hatte lediglich die organisatorischen und verwaltungsmäßigen Voraussetzungen für die Durchführung des Volksentscheids zu treffen. In diesem Fall wären zweifellos die RKomm. verpflichtet gewesen, die notwendigen Anweisungen zu geben, was letztlich zu einer stärkeren Hineinziehung der RKomm. in das Gesetzgebungsverfahren geführt hätte, was von ihnen abgelehnt wurde.

⁸ Das Gesetz wird am 25.1.1933 verkündet und trägt folgende Unterschriften (GS, S. 9):

Das Preußische Staatsministerium

Braun

Schmidt

Die Verkündung des Gesetzes wird bestätigt

Die Kommissare des Reichs

i.V. Bracht

Hölscher.

⁹ In den Akten der Rkei nicht zu ermitteln; zur Vorgeschichte vgl. jedoch die Dokumentation der Beschwerden Brauns über die Personalpolitik der Kommissariatsregierung in dieser Edition: Das Kabinett v. Papen, passim.

¹⁰ Nach einer vom 24. bis 26. 11. dauernden Debatte über die Auswirkungen des Staatsgerichtshofurteils im Verfassungsstreit zwischen Preußen und dem Reich (vgl. Dok. Nr. 31, Anm. 4) hatte der PrLT am 14.12.1932 einen Untersuchungsausschuß zur Überprüfung der Personalpolitik des RKom. eingesetzt (PrLT-Sitzungsberichte, Bd. 763, Sp. 2024).

¹¹ Gemeint ist offensichtlich nicht § 59, sondern § 53 StPO, der die Aussagepflicht von Beamten in Strafverfahren von der vorherigen Genehmigung durch die vorgesetzte Dienstbehörde abhängig macht. Nach Art. 25 Abs. 3 PrV galten für die Beweisaufnahme der Untersuchungsausschüsse „die Vorschriften der Strafprozeßordnung sinngemäß“.

Herr *Reichsminister Dr. Popitz* warf die Frage auf, ob eine Regierung überhaupt verpflichtet sei, Personalakten im Parlament vorzulegen. Er sei der Auffassung, daß der Beamte ein Recht darauf habe, daß seine Personalakten nicht dem Parlament und damit einer unbeschränkten Öffentlichkeit zur Einsichtnahme überlassen würden. Nach seiner Meinung könne ebenso wie die Aussagegenehmigung auch die Aktenvorlegung verweigert werden¹².

Herr *Reichskanzler von Schleicher* bat in der Begründung der Ablehnung auch die vom Herrn Reichsminister Dr. Popitz angeführten Gesichtspunkte zu erwähnen.

3.) Zu Punkt 2 der Tagesordnung [...] ¹³

4.) Zu Punkt 3 der Tagesordnung (Personalvorschläge)

wurde der Herr Minister des Innern (Kommissar des Reichs) ermächtigt, gemäß Art. 86 der preußischen Verfassung das Einvernehmen des Provinzialausschusses der Provinz Sachsen mit der Ernennung des Regierungspräsidenten *von Velsen* in Hannover zum Oberpräsidenten der Provinz Sachsen herbeizuführen und von Velsen gegebenenfalls bereits vor der endgültigen Entscheidung kommissarisch mit der Verwaltung der Stelle des Oberpräsidenten in Magdeburg zu betrauen.

Ferner wurde der Landrat i.e.R. *Herbert von Bismarck* zum Staatssekretär im Ministerium des Innern ernannt.

[...] ¹⁴

[5.) Außerhalb der Tagesordnung: Beurlaubung von Beamten zur Teilnahme an Geländesportlehrgängen]

5.) *Außerhalb der Tagesordnung* brachte Herr *Reichsminister Dr. Bracht* die Frage der Beurlaubung der Beamten der Länder, der Gemeinden und der übrigen Körperschaften des öffentlichen Rechts zum Zwecke der Teilnahme an Geländesportlehrgängen des Reichskuratoriums für Jugendertüchtigung zur Sprache. Es wurde beschlossen, für die preußischen Beamten dieselbe Regelung zu treffen, wie das Reich sie für die Reichsbeamten getroffen hat:

– 1.

Zur Teilnahme an den Geländesportlehrgängen des Reichskuratoriums für Jugendertüchtigung ist den Beamten Preußens Urlaub zu gewähren, soweit die sonstigen dienstlichen Interessen es zulassen.

– 2.

Wird einem Beamten Preußens Urlaub zur Teilnahme an einem Geländesportlehrgang des Reichskuratoriums für Jugendertüchtigung gewährt, so ist sein Erholungsurlaub in dem gleichen oder in dem nachfolgenden Haushaltsjahr um ein Drittel, jedoch um nicht mehr als 10 Tage zu kürzen. Die

¹² Die Rechtslage war unsicher. Art. 25, Abs. 2 PrV bestimmte: „Die Gerichte und die Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, den Ersuchen dieser Ausschüsse um Beweiserhebung nachzukommen; die Akten der Behörden sind ihnen auf Verlangen vorzulegen.“ Der Umfang der Verpflichtung zur Aktenvorlage war jedoch umstritten, ohne daß es bisher zu einer Klärung der Frage gekommen war. Da bislang z. B. die Vorlage von Gerichtsakten während schwebender Verfahren abgelehnt worden war, konnten die RKomm. auch den Versuch machen, die Vorlage von Personalakten abzulehnen, zumal diese Forderung zum ersten Mal in der Geschichte der Untersuchungsausschüsse erhoben wurde (vgl. Winfried Steffani: Die Untersuchungsausschüsse des Preußischen Landtags zur Zeit der Weimarer Republik. S. 98 ff.).

¹³ Gegenstand der Beratung war ein VOEntw., der die Änderung der Berliner Stadtbezirke und Bezirksverfassungen betraf.

¹⁴ RK v. Schleicher hatte in einer etwa Mitte Dezember 1932 stattfindenden Besprechung mit dem Vorsitzenden der DNVP Hugenberg gefragt, ob dieser ihm „eine geeignete Persönlichkeit“ für den Posten des StS im PrIMin. empfehlen könne; er habe hinzugefügt, „daß im weiteren Verlauf der Dinge für diesen Staatssekretär die Aussicht bestehen werde, Preußischer Minister des Innern zu werden“. Hugenberg kam auf diese Anfrage am 21.12.1932 zurück und empfahl das Mitglied der deutschnationalen RT-Fraktion v. Bismarck (Hugenberg an RK, 21.12.1932; Nachl. Hugenberg, Nr. 38, Bl. 254 f.).

Gemeinden und die übrigen Körperschaften des öffentlichen Rechts sollen ersucht werden, eine entsprechende Regelung zu treffen ¹⁵.

6.) Zu Punkt 4 der Tagesordnung (Aufstellung des Haushaltsplans für 1933 ¹⁶)

brachte Herr *Reichsminister Dr. Popitz* die Aufstellung des Haushaltsplans für 1933 zur Sprache. Er erklärte, die Aufstellung des preußischen Haushaltsplans begegne einer Reihe von Schwierigkeiten. Er sei abhängig von der Fertigstellung des Haushaltsplans des Reichs, insbesondere davon, welche Einnahmen der Herr Reichsfinanzminister einsetze und mit welchen Überweisungssteuern Preußen rechnen könne. Eine weitere Hemmung habe die Umorganisation der preußischen Ressorts zur Folge, weil eine Verschiebung in den Kapiteln und Titeln stattfinden müsse; schließlich sei auch zwischen den preußischen Ressorts über eine Reihe von Fragen noch keine Einigung erzielt. Er müsse nun erklären, daß es ihm unmöglich sei, wie es bisher in Preußen üblich gewesen sei, vor der Aufstellung des Etats über alle einzelnen Fragen Besprechungen mit den Ressorts abzuhalten und Entscheidungen über diese Fragen durch Beschluß der Kommissare herbeizuführen. Der preußische Etat hänge allein von dem vorhandenen Defizit ab. Er habe vor, schon bald eine Gesamtübersicht vorzulegen. Dann werde sich auch die Möglichkeit bieten, die Streitfragen zu entscheiden. Er könne aber nicht weiter kommen, wenn die Ressorts ihren Etat nicht vorlegten. Er bitte deshalb jetzt die preußischen Ressorts, ihre Etats zu übersenden und bei der Übersendung ihren Standpunkt zu den noch strittigen Fragen darzulegen. Er denke nicht daran, in diesen Fragen diktatorisch zu entscheiden. Es werde Gelegenheit sein, sobald die Gesamtübersicht vorliege, über die Fragen zu sprechen.

7.) Zu Punkt 5 der Tagesordnung (Arbeitsbeschaffungsprogramm)

führte Herr *Reichsminister Dr. Popitz* aus, er sei aus einer Reihe von Gründen daran interessiert, welche Anträge von preußischen Stellen beim Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung gestellt würden. Ressortmäßig sei aber das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit zuständig. Er habe deshalb mit Herrn Ministerialdirektor a.D. Dr. Ernst ein Einvernehmen darüber herbeigeführt, daß der Geh.Regierungsrat Ministerialrat Dr. Kügler im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit als preußischer Verbindungsmann beim Reichskommissar für Arbeitsbeschaffung bestellt werde. Ein solcher Verbindungsmann sei für Preußen auch deshalb eine Notwendigkeit, weil es darauf verzichtet habe, die beim Reichskommissar eingehenden Anträge noch einmal zu prüfen, woran es unter anderem vom Gesichtspunkt der Kommunalaufsicht aus ein berechtigtes Interesse habe ¹⁷. Er bat, allen Ressorts von dieser Ernennung Kenntnis zu geben und Herrn Reichskommissar Gereke eine offizielle Mitteilung zugehen zu lassen, um die Stellung des Ministerialrats Kügler als Vertrauens- und Verbindungsmann Preußens klarzustellen.

Herr *Ministerialdirektor a.D. Dr. Ernst* teilte mit, daß Herr Reichskommissar Gereke in einem Schreiben an ihn die Bestellung eines solchen preußischen Verbindungsmannes sehr begrüßt habe.

¹⁵ Die von RM Bracht verlesene Regelung hatte RIM v. Gayl im November 1932 vorgeschlagen, weil die Teilnahme von Beamten an den Lehrgängen des Reichskuratoriums „besonders erwünscht“ sei. Sie sei aber nur möglich, wenn den Beamten der hierfür notwendige Urlaub gewährt werde. Diesen Urlaub jedoch in vollem Umfang auf den Jahresurlaub anzurechnen, sei unbillig, weil die Teilnahme an solchen Lehrgängen „nicht so sehr im Interesse des einzelnen Teilnehmers als vielmehr des Staates liegt“. Gleichzeitig hatte er angekündigt, sich nach Annahme seines Vorschlags sowohl an die Länder als auch an die Arbeitgeber der Privatwirtschaft zu wenden, damit auch für Landes- und Gemeindebeamte sowie die Angestellten und Arbeiter der Wirtschaft „eine entsprechende Vergünstigung für die Teilnahme an den Lehrgängen“ gewährt wird (Der RIM an StS Planck, 12.11.1932; R 43 II/519, Bl. 140). Gegen diesen Vorschlag hatte der RFM aus beamtenpolitischen und finanziellen Gründen zunächst Widerspruch erhoben (ebd., Bl. 142 f.). Nachdem dieser Widerspruch jedoch am 24.12.1932 zurückgezogen worden war, galt der als Beschlußsache in Umlauf gesetzte Antrag des RIM als angenommen (ebd., Bl. 146).

¹⁶ Vgl. dazu Dok. Nr. 28, 37 und 42.

¹⁷ Vgl. dazu Dok. Nr. 44, insbesondere Anm. 4.

Er schlug vor, an Ministerialrat Kügler ein Bestellungsschreiben zu richten und Abschrift dieses Schreibens allen Ressorts und auch Herrn Reichskommissar Gereke zuzuleiten.

Herr *Reichskanzler von Schleicher* erklärte, er begrüße es im Interesse der Vereinfachung und Beschleunigung außerordentlich, daß Preußen auf eine besondere Überprüfung der bei Herrn Reichskommissar Gereke eingehenden Anträge verzichtet habe, und stimmte im übrigen zu.

8.) Zu Punkt 6 der Tagesordnung (Ausführungsanweisung zu § 20 der Verordnung zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung vom 3.9.1932 – Kulturbauverwaltung – ¹⁸⁾

führte Herr *Reichsminister Freiherr von Braun* aus, daß die Kündigungen an das Personal der Kulturbauverwaltung unter diesem eine ganz außerordentliche Unruhe erregt hätten. Jetzt würde das Arbeitsbeschaffungsprogramm des Reiches mit Rücksicht auf die in ihm enthaltenen Meliorationen, durch die der staatlichen Kulturbauverwaltung neue Aufgaben erwachsen, voraussichtlich dazu führen, einen großen Teil der Kündigungen zurückzunehmen.

Herr *Reichsminister Freiherr von Braun* trug dann den Inhalt des mit Schreiben des Preußischen Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vom 21. Januar 1933, betr. Kulturbauverwaltung, übersandten Entwurfs einer Ausführungsanweisung zu § 20 der Verordnung zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung vom 3.9.1932 vor ¹⁹⁾ und bat um Zustimmung zu dieser Verordnung. Der Ausführungsanweisung wurde inhaltlich zugestimmt. Herr *Reichsminister Dr. Bracht* bemerkte aber, es empfehle sich nicht, eine Ausführungsanweisung zu einem einzelnen Paragraphen der Vereinfachungsverordnung vom 3. 9. 1932 vorweg zu erlassen, vor allem nicht bekannt zu geben, bevor die zurzeit noch in Arbeit befindliche Durchführungsverordnung zur gesamten Vereinfachungsverordnung herausgegeben werden könne. Die vom Landwirtschaftsministerium vorgeschlagene Regelung gehöre in diese Durchführungsverordnung. Er bitte deshalb, den Inhalt der vom Herrn Landwirtschaftsminister vorgelegten Ausführungsanweisung dem Innenministerium herüberzugeben, damit sie in die große Durchführungsverordnung aufgenommen werden könne. Beruhigung in dem gekündigten Personal der Kulturbauverwaltung könne dann dadurch geschaffen werden, daß diesem auf dem Dienstweg mitgeteilt werde, daß es voraussichtlich möglich sein werde, das gekündigte Personal in größerem Umfange weiter im Dienst zu behalten, nachdem der Kulturbauverwaltung durch das Arbeitsbeschaffungsprogramm neue Aufgaben zugewiesen worden seien.

[9.) Verfahren in Sachen Gnadenfrage]

9.) Herr *Staatssekretär Hölscher* warf noch die Frage auf, wie verfahren werden solle, wenn die Herren preußischen Minister in der Gnadenfrage nicht nachgeben sollten. Es wurde beschlossen, in diesem Falle sofort die Klage beim Staatsgerichtshof einzureichen, von Seiten der Reichskommissare die Gnadenfrage nicht mit irgendeiner anderen Frage zu verbinden und, falls von den Herren preußischen Ministern die Gnadensache noch mit anderen Fragen belastet werde, den Herrn Reichsgerichtspräsidenten zu bitten, baldmöglichst in der Gnadensache eine Teilentscheidung vorweg zu fällen.

Außerhalb der Tagesordnung [...] ²⁰⁾

¹⁸⁾ § 20 der VO lautete: „Die Aufgaben der Kulturbauämter gehen auf die Regierungspräsidenten über. Soweit die Wahrnehmung örtlicher Aufgaben der Kulturbauverwaltung durch besondere staatliche Beamte notwendig bleibt, erfolgt sie nach näherer Bestimmung der zuständigen Minister.“ (GS 1932, S. 283) – Zum Versuch von RM v. Braun, die Aufhebung dieser Bestimmung durchzusetzen, vgl. Dok. Nr. 49, P. 2.

¹⁹⁾ In den Akten der Rkei nicht zu ermitteln.

²⁰⁾ Personalsache.

Zitierhinweis

Nr. 66 Sitzung der Kommissare des Reichs für Preußen. 23. Januar 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Schleicher, bearb. von Anton Golecki, 1986, S. 285–292 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vsc-D66>